

【제 목】 : 용역사업 수행 부적정(시정·주의)

【내 용】

- 심사운영실은 신규 및 전보직원 등에 대한 직무능력향상을 위해 2008년 온라인 심사직무교육 프로그램 개발을 시작으로 현재까지 지속적으로 심사직무교육 콘텐츠 개발 및 프로그램 유지보수를 실시하고 있으며, 사업의 전문성과 효율성을 도모하기 위해 용역을 발주하여 사업을 추진하고 있다.
- 한편, 우리 원 「계약사무처리지침」 제50조(검사 및 검수), 제52조(검사 및 검수자의 준수사항)에 따르면 과업 완료 시 필요한 검사·검수를 진행하여야 하며 계약내용에 대한 위반사항을 발견할 경우 지체 없이 시정 조치하도록 규정되어 있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

제50조(검사 및 검수) 과업이 완료되었을 경우에는 「국가계약법」 제14조에 따라 필요한 검사·검수를 하여야 한다.

(생략)

제52조(검사 및 검수자의 준수사항)

① 검사 및 검수자는 업무를 수행함에 있어 다음 각 호의 사항을 유의하여야 한다.

1. 업무는 신속·정확하게 할 것
2. 업무는 공정을 기하여야 하며, 부당한 검사 및 검수로 심사평가원에 손실이 발생하지 않도록 할 것
3. 계약내용에 대한 위반사항을 발견하였을 경우에는 지체 없이 시정조치 할 것

② 검사 및 검수자는 검사 및 검수업무에 임하기 전 다음 각 호의 사항을 미리 확인하여야 한다.

1. 계약서, 규격서 및 건본의 확인점검
2. 계약자의 납품실적(계속 또는 분할 납품되는 경우 등)
3. 기타 업무에 필요하다고 인정되는 사항

가. 세부 산출내역서 확인에 관한 사항

- ㉡부에서 추진한 「2020년 심사직무교육 프로그램 콘텐츠 개발 및 유지보수」 용역의 계약특수조건에 따르면, 계약상대자는 계약체결일로부터 14일 이내에 세부 산출내역서를 포함한 착수보고서를 제출하도록 되어있다.

☞ 참고자료: 【심사직무교육 프로그램 콘텐츠 개발 및 유지보수 계약서】

<계약특수조건>

제7조(사업의수행방법) ① “계약상대자” 계약체결일로부터 14일 이내에 착수보고서(세부 산출내역서 및 사업수행계획서 등 포함) 2부를 “발주자의 사업부서”에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

② (생략)

- 그러나 계약업체가 제출한 착수보고서를 확인한 결과, 착수계와 사업수행계획서만 포함되어 있었으며, 세부 산출내역서는 누락된 사실을 확인하였다.
- 해당 용역계약 체결 시 계약업체가 일용직 활용 등을 위해 산출내역서에 ‘기타비용(직접경비)’ 5,127,055원을 기재하였으나,
 - ㉡부에서 최초 사업계획 수립 시 산출한 예산내역에는 ‘직접경비’가 포함되어 있지 않았으며,
 - 「엔지니어링사업대가의 기준」에 따르면 제경비·기술료와는 다르게 직접경비의 경우 여비, 인쇄비, 자문비, 위탁비, 현장운영 경비 등 실제 소요될 것으로 추정되는 비용의 일체를 계산하여 산출된 금액이기 때문에 정확한 계약이행을 위해서는 착수보고 시 직접경비에 대한 항목별 세부 산출내역을 받아서 확인할 필요가 있다.

☞ 참고자료: 【심사직무교육 프로그램 콘텐츠 개발 및 유지보수 산출예산(사업부서)】

○ 소요예산: 총 49,937,600원(부가세포함)

- 예산과목(예산코드): 심사 역량 강화를 위한 인프라 보강(11-01-05-002)

· 온라인 심사교육 프로그램 콘텐츠 제작 및 유지보수 사업비>운영비>일반용역비

(단위: 원)

항목	구분		월평균임금	투입월수 (M/M)	투입률	합계
프로그램 개발 및 유지보수	콘텐츠	IT지원 기술자	3,840,221	2.7	20%	2,073,719
	유지보수	IT지원 기술자	3,840,221	3	30%	3,456,199
	음성	IT지원 기술자	3,840,221	0.6	16%	368,661
	포팅	IT지원 기술자	3,840,221	0.7	16%	430,105
	HTML5 개발	응용SW 개발자	6,395,094	3	20%	3,837,056
		응용SW 개발자	6,395,094	3	40%	7,674,113
	인건비 소계					17,839,853
	제경비=직접인건비×110%					19,623,839
	기술료=(직접인건비+제경비)×20%					7,492,738
	소계=인건비+제경비+기술료					44,956,431
	부가가치세					4,495,643
합계(부가세포함, 만단위 이하 절삭)						49,400,000

※ 「SW사업 대가산정 가이드(2019 2차 개정판)」 및 「2020년 적용 SW기술자 평균 임금 공표」 기준

☞ 참고자료: 【심사직무교육 프로그램 콘텐츠 개발 및 유지보수 산출내역서(업체)】

산 출 내 역 서

○ 용역명: 2020년 심사직무교육(OJT) 프로그램 개발 및 유지보수

(단위: 원, 부가가치세 포함)

항목	구분		월평균임금	투입월수 (M/M)	투입률	합계
프로그램 개발 및 유지보수	교수설계, 총괄, 기획	IT PM	7,582,109	7	15%	7,961,214
	디자인, 포팅, 개발, 유지보수	응용SW 개발자	6,395,094	7	13%	5,819,536
	인건비 소계					13,780,750
	제경비=직접인건비×110%					15,158,825
	기술료=(직접인건비+제경비)×20%					5,787,915
	소계=인건비+제경비+기술료					34,727,490
	기타비용(음성-일용계약, 직접경비)					5,127,055
	부가가치세					3,985,455
합계(부가세포함)						43,840,000

* 월평균임금은 "KOSA 2020년적용 SW기술자 평균임금" 참고

☞ **참고자료: 【엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부 고시 제2019-20호)】**

<제2장 실비정액가산방식>

제8조(직접경비) 직접경비란 당해 업무 수행과 관련이 있는 경비로서 여비(발주청 관계자 여비는 제외함), 특수자료비(특허, 노하우 등의 사용료), 제출 문서의 인쇄 및 청사진비, 측량비, 토질 및 재료비 등의 시험비 또는 조사비, 모형제작비, 다른 전문기술자에 대한 자문비 또는 위탁비와 현장운영 경비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조원의 급여와 현장사무실의 운영비를 말한다) 등을 포함하며, 그 실제 소요될 것으로 추정되는 비용의 일체를 계산한다. 다만, 공사감리 또는 현장에 상주해야 하는 엔지니어링사업의 경우 주재비는 상주 직접인건비의 30%로 하고 국내 출장여비는 비상주 직접인건비의 10%로 한다.

제9조(제경비) ① 제경비란 직접비(직접인건비와 직접경비)에 포함되지 아니하고 엔지니어링사업자의 행정운동을 위한 기획, 경영, 총무 분야 등에서 발생하는 간접 경비로서 임원·서무·경리직원 등의 급여, 사무실비, 사무용 소모품비, 비품비, 기계기구의 수선 및 상각비, 통신운반비, 회의비, 공과금, 운영활동 비용 등을 포함하며 **직접인건비의 110~120%로 계산한다**. 다만, 관련법령에 따라 계약 상대방의 과실로 인하여 발생한 손해에 대한 손해배상보험료 또는 손해배상공제료는 별도로 계산한다.

② (생략)

제10조(기술료) 기술료란 엔지니어링사업자가 개발·보유한 기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가로서 조사연구비, 기술개발비, 기술훈련비 및 이윤 등을 포함하며 **직접인건비에 제경비(단 제9조제1항 단서에 따른 손해배상보험료 또는 손해배상공제료는 제외함)를 합한 금액의 20~40%로 계산한다**.

나. 과업 누락에 관한 사항

- 「2020년 심사직무교육 프로그램 콘텐츠 개발 및 유지보수」 용역 과업지시서에 따르면 계약상대자는 시스템의 지속적인 발전 및 안정성을 유지하기 위한 세부 하자보수 계획을 제시하여야 한다고 되어 있으나,
- 제출된 과업산출물을 확인한 결과, ☢부는 계약업체가 하자보수 계획 자료를 제출하지 않았음에도 이에 대한 확인 없이 검수를 완료한 사실을 확인하였다.

☞ **참고자료: 【심사직무교육 프로그램 콘텐츠 개발 및 유지보수 과업지시서】**

<과업지시서 8page>

□ **하자 및 유지보수**

- 하자담보 책임기간은 검사에 의하여 사업의 완성을 확인한 후 1년간 계약 목적물의 하자에 대한 보수책임이 있다.
- 용역자는 하자·유지보수 방안을 원인별로 구분하여 상세하게 제시하여야 한다.
(※ 유지보수는 하자보수(무상)와 유지보수(유상)로 구분)
- 용역자는 시스템의 지속적인 발전 및 안정성을 유지하기 위한 세부 하자보수 계획을 제시하여야 한다.
 - 검수 시 발견되지 않은 오타 등 수정사항 등
- 하자보수 지원방안은 지원범위, 지원방법, 지원인원 등을 제시해야하며 유상 유지보수 또는 재개발인 경우 비용부담 조건, 유상 유지보수 제안가격 등을 제시하여야 한다.

【조치할 사항】

- ① 업무상임이사는 「2020년 심사직무교육 프로그램 콘텐츠 개발 및 유지보수」 용역 사업에서 누락된 과업에 대해서 보완해 주시고, (시정)
- ② 용역사업 수행 시 「계약사무처리지침」 등 관련 규정에 따라 계약 특수조건 및 과업지시서 등 업무를 철저히 수행하시고, 관련자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)